

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/25/1222

הצעת חוק גוש מרכז בנימין, התשפ"ג–2023

1. החלת המשפט המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה יחולו בשטח בגוש מרכז בנימין כמתואר בתוספת.
2. תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.
3. שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר המשפטים, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו ולקבוע בתקנות הוראות מעבר והוראות בדבר המשך תוקפם של תקנות, צווים, הוראות מינהל וזכויות וחובות אשר היו בתוקף בגוש מרכז בנימין ערב תחילתו של חוק זה.

תוספת*

דבר היסבר

אזור ארץ בנימין היה מאז ומעולם חלק בלתי נפרד מארץ ישראל ההיסטורית, ערש הולדתו של עם ישראל. לאחר שהוגלה העם מארצו שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה. זכותו של עם ישראל על חבלי ארץ אלה הוכרה גם על ידי אומות העולם, בהצהרת בלפור ובהחלטת סן רמו, אשר נתנו תוקף בין-לאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ-ישראל ולזכותו להקים בה מחדש את ביתו הלאומי. הכרה זו של האומות המאוחדות בזכות העם היהודי להקים את מדינתו בארצו, אינה ניתנת להפקעה.

בין בית אל ובין העי נטע אברהם אבינו את אוהלו בתחילה, ובבית אל שמע יעקב אבינו את ההבטחה: "הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך", בשילה הוקם המרכז הרוחני הראשון של עם ישראל, ו"במסילה העולה מבית אל שכמה ומנגב ללבונה" היו בנות ישראל יוצאות לחולל בכרמים. כאן באזור הזה קרא ירמיהו הנביא: "עוד ייקנו בתים ושדות וכרמים בארץ הזאת... והשיבותים אל המקום הזה, והושבתים לבטח... בארץ בנימין ובסביבי ירושלים". ממלחמת העצמאות נותר האזור במשך 19 שנה תחת כיבוש ירדני, עד ששוחרר במלחמת ששת הימים. מאז חלפו שנים רבות, במהלכן הקימה מדינת ישראל באזור יישובים ישראלים משגשגים, שבהם מתגוררים עשרות אלפי אזרחים ישראלים, שחלקם כבר

* האזורים והיישובים שייכללו בתוספת ייקבעו בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה.

מגדלים במקום דור שלישי ורביעי. בצד יישובים חדשים אלה, מצויים באזור אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים המעידים על הקשר רב השנים של עם ישראל לחבלי ארץ אלה.

לכן הגיעה העת להחיל את הריבונות על אזורים אלה הכוללים את המועצה המקומית בית אל והיישובים אדם, כוכב יעקב, תל ציון, פסגות, מגרון, גבעת אסף, עפרה, עמונה, מעלה לבונה, שילה, שבות רחל ושכונותיה ועלי ושכונותיה, לרבות את אזורי המסחר והתעשייה, האתרים הארכיאולוגיים, הכבישים, וכל אדמות המדינה שבין היישובים, הנמצאים בשטחי C.

יצוין כי באזור מתגוררים לא יותר מאלפי תושבים ערבים, ועל כן החלת הריבונות לא תשנה באופן מהותי את המאזן הדמוגרפי בישראל, ולא תפגע באופייה הדמוקרטי של המדינה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק (פ/1958/24) ועל ידי חבר הכנסת אלי כהן (פ/2023/24).

הצעת החוק זהה לפ/1958/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)